

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2994/2533

บริษัทเลนโซ่ เคมี จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร

จำเลย

กรมศุลกากร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 66แผ่นที่ 2)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานจำเลย ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 029-22547,099-21670,040-20816,040-24085,060-23168,081-22451,030-21651 และ 012-24540 เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับอากรขาเข้า และเงินเพิ่ม ให้จำเลยคืนเงิน 596,054.48 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอีกร้อยละเจ็ด ครึ่งต่อปี ของเงินต้นจำนวน 542,969.25 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63,64)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ต้น เวทไวก้าน อ้นน่านนท์-สุนพ กิริติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ